



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca

ACUERDO de 28 de julio de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la modificación (alineación en calle Ermita) de las Normas Urbanísticas Municipales de Almenara de Tormes (Salamanca). Expte.: 24-135.

En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo celebrada el 28 de julio de 2026, en relación con la Modificación (alineación en calle Ermita) de las N.U.M. de Almenara de Tormes. Promueve: Ana Morán Méndez. Redacta: Ángel Chamoso Rubia. (Expte. 24-135), se examinó el contenido del expediente de referencia, en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.– El 01-07-2026 el Ayuntamiento de Almenara de Tormes remitió el certificado de acuerdo de aprobación provisional de esta Modificación Puntual de las normas urbanísticas municipales y el expediente administrativo para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Segundo.– El objeto de este expediente es modificar las Normas Urbanísticas Municipales [NUM] de Almenara de Tormes, que fueron aprobadas el 04-02-2015 (B.O.C. y L., 10-03-2015).

Se exige el cumplimiento del Art. 169 del RUCyL («Modificaciones»), así como de los Arts. 117 a 130 referentes a las determinaciones que deben incluir las NUM. Sobre la tramitación, se estará a lo dispuesto en los Arts. 149 a 166 del RUCyL.

La presente Modificación de NUM afecta al suelo urbano consolidado [SUC] de Almenara de Tormes, concretamente a una parcela ubicada en el n.º 8 de la calle Ermita, para la que el instrumento de planeamiento general establece una alineación que se retranquea algo más de 1 m respecto a la recayente a dicho vial en las parcelas contiguas.

El cambio propuesto consistiría en fijar, para dicha parcela, una alineación en prolongación de las colindantes.

La nueva alineación se plasmará en el plano PO-2.– Ordenación y gestión de las NUM.

La conveniencia de la Modificación de NUM, junto con la acreditación de su interés público, han sido justificados en el documento redactado como sigue:

«La conveniencia de la modificación, se basa en la no necesidad de la realización del quiebro que se produce en la calle, manteniendo de esta forma la calle en línea recta.

La justificación de la conveniencia y el interés público de la Modificación está en que, con esta corrección de alineación, evitamos el mantenimiento de la zona afectada por parte del Ayuntamiento, ya que la diferencia de niveles entre la calle y el acceso a la finca, supone la construcción de una rampa de acceso, con el consiguiente coste de mantenimiento para el Ayuntamiento.

Con esta modificación no se altera el modelo territorial definido en las Normas Urbanísticas actuales».

Tercero.– El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de fecha 22 de julio de 2026, el cual obra íntegro en el expediente de referencia, indica que una vez analizado el documento técnico elaborado para esta Modificación de NUM, no se observan deficiencias relevantes por lo que se informa favorablemente la Modificación (alineación en calle Ermita) de las NUM de Almenara de Tormes, tanto desde el punto de vista técnico como en cuanto a la tramitación del expediente administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas modificaciones, Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones de general aplicación.

Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva le corresponde a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, a tenor de lo dispuesto en los artículos 54, 58 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Segundo.– La tramitación administrativa del expediente se ajusta a lo dispuesto en la LUCYL y en el RUCYL. El Ayuntamiento procedió a la aprobación inicial del documento, sometiéndolo a información pública por un plazo de dos meses, insertando anuncio en el B.O.C. y L., en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en página web. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art 52.4 de la LUCYL y 153 del RUCYL en cuanto a la solicitud de informes sectoriales. Igualmente, el Ayuntamiento ha aprobado provisionalmente la Modificación (alineación en calle Ermita) de las NUM, adoptándose el Acuerdo por el Pleno Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.– La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo a la vista del informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, considera que procede la aprobación definitiva de esta modificación de planeamiento urbanístico.

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo acuerda aprobar definitivamente la Modificación (alineación en calle Ermita) de las N.U.M. de Almenara de Tormes. Promueve: Ana Morán Méndez.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos, y se notificará al Ayuntamiento, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, a quienes se personaran durante el periodo de información pública y, en su caso, al promotor, conforme a lo exigido en los Arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y artículos equivalentes en su desarrollo reglamentario.

El instrumento de planeamiento urbanístico aprobado podrá consultarse íntegramente en la dirección electrónica www.jcyl.es/plau/ (Archivo de Planeamiento Urbanístico), una vez haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Este Acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspondiente, lo que se le advierte de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998 sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Salamanca, 29 de julio de 2026.

*La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: MARTA M.^a CASTRO MARTÍN*

V.º B.º

*El Presidente de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: FERNANDO DÍAZ TORRES*

AYUNTAMIENTO DE ALMENARA DE TORMES

**MODIFICACIÓN
DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES
PARA:**

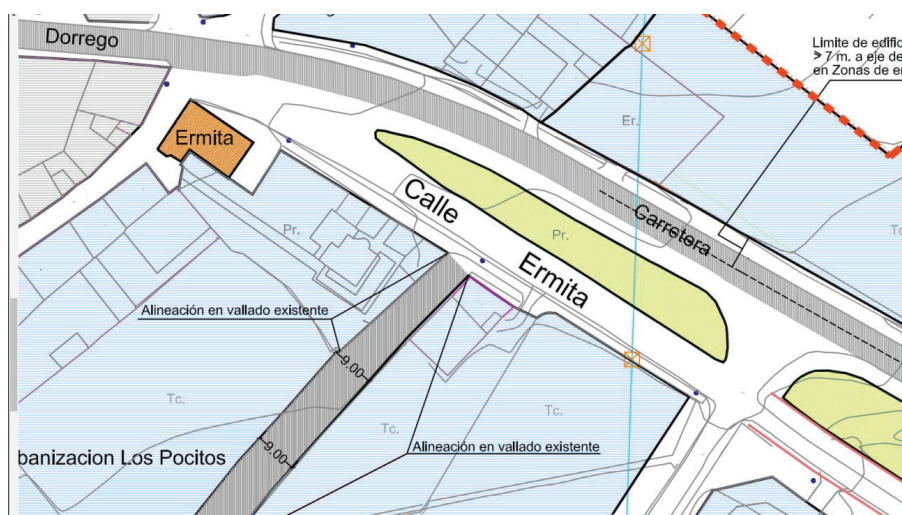
CAMBIO DE ALINEACIÓN EN CALLE ERMITA EN LA ZONA DE LA URB. LOS POCITOS

ABRIL 2024

ARQUITECTO REDACTOR : ANGEL CHAMOSO RUBIA

PROMOTOR: ANA MORAN MENDEZ

Firmado por
CHAMOSO
RUBIA, ANGEL
(FIRMA) el
día
13/05/2026
con un
certificado
emitido por



DOCUMENTO PARA APROBACION DEFINITIVA

Aprobado provisionalmente el presente documento por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 28/04/2026

Firmado por la Secretaria del Ayuntamiento

SANCHEZ
CORREDERA,
MONICA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por SANCHEZ
CORREDERA, MONICA
(FIRMA)
Fecha: 2026.05.24
11:41:27 +02'00'

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA
El presente documento fue **APROBADO DEFINITIVAMENTE** por la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo el 28-julio-2026
LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN.



INDICE.-

0 .-INTRODUCCIÓN

- 0.1 finalidad del Proyecto
- 0.2 tramitación del documento
- 0.3 Información pública
- 0.4 Informe de alegaciones
- 0.5 Aprobación inicial
- 0.6 Aprobación definitiva
- 0.7 Publicación
- 0.8 Vigencia del Proyecto
- 0.9 Efectos de la aprobación
- 0.10 Vinculación

1 MEMORIA VINCULANTE

- 1.1 Justificación de la conveniencia de la modificación; acreditación de su interés público.
- 1.2 Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento de planeamiento modificado, estado actual y estado propuesto.
- 1.3 Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.
- 1.4 Resumen ejecutivo; señalamiento de los ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente; plano de situación; indicación del alcance de la alteración; ámbitos donde se suspende el otorgamiento de licencias.



0.- INTRODUCCION

0.1 FINALIDAD DEL PROYECTO.-

El presente proyecto persigue la redacción de una modificación de las Normas Urbanísticas del municipio de Almenara de Tormes, por iniciativa privada de doña Ana Morán Méndez

0.2 TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO.-

Una vez redactado el Proyecto de MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS y de ser de conformidad del Ayuntamiento, se procederá a la Aprobación Inicial, diligenciando la secretaria todos los documentos que se someten a aprobación.

0.3 INFORMACIÓN PÚBLICA

Mediante la inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el de la Provincia y en al menos uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, se inicia el periodo de información pública del proyecto aprobado, para que pueda ser examinado por los interesados, presentando las alegaciones que estimen oportunas, en su caso, suspendiendo el otorgamiento de licencias.

Además de lo prescrito en la legislación del Estado, antes de ser aprobado inicialmente esta modificación de las Normas Urbanísticas, se remitirá a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, a la Diputación provincial y al Registro de la Propiedad, para su conocimiento y emisión de los informes que procedan. (Art. 52 Ley de Urbanismo de Castilla y León).

0.4 INFORME DE ALEGACIONES

Las alegaciones presentadas son informadas por el equipo redactor y sometidas a la aprobación del Ayuntamiento, procediendo en su caso a la introducción de las modificaciones, si estas fuesen sustanciales, se iniciará un nuevo periodo de información pública

0.5 APROBACION PROVISIONAL

El documento resultante se someterá a la aprobación provisional del Ayuntamiento, diligenciando la secretaria todos los documentos que se someten a aprobación provisional.

0.6 APROBACIÓN DEFINITIVA

El expediente, se somete a la Aprobación Definitiva del órgano competente de la Comunidad Autónoma la (Art. 54 Ley de Urbanismo de Castilla y León).

0.7 PUBLICACIÓN

Acordada la Aprobación Definitiva del proyecto de Modificación de las Normas Urbanísticas, se procederá a la publicación, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el de la Provincia, del acuerdo de aprobación, notificándose a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes se personaran durante el periodo de información pública. (Art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León).

0.8 VIGENCIA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

El presente documento, una vez aprobado definitivamente tendrá vigencia indefinida, pudiendo la Administración pública competente proceder en cualquier momento a alterar sus determinaciones mediante el procedimiento de revisión o modificación, regulado en la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

0.9 EFECTOS DE LA APROBACIÓN.

El presente proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobado definitivamente, entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. (Art. 60 Ley de Urbanismo de Castilla y León).

El presente documento será público y cualquier persona lo podrá consultar en el Ayuntamiento pudiendo los particulares solicitar informe por escrito sobre el régimen urbanístico aplicable.

0.10 VINCULACIÓN

El presente Proyecto de modificación será vinculante para los particulares al igual que para la Administración, todos los cuales quedarán obligados al cumplimiento de las determinaciones del Proyecto. (Art. 62 Ley de Urbanismo de Castilla y León).



1.- MEMORIA VINCULANTE

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITACIÓN DE SU INTERÉS PÚBLICO

Se redacta esta modificación en el casco urbano del municipio de Almenara de Tormes para cambiar la alineación de la calle Ermita, ajustándose a la alineación de la manzana contigua desde la Ermita.

La conveniencia de la modificación, se basa en la no necesidad de la realización del quiebro que se produce en la calle, manteniendo de esta forma la calle en línea recta.

La justificación de la conveniencia y el interés público de la Modificación está en que con esta corrección de alineación, evitamos el mantenimiento de la zona afectada por parte del ayuntamiento, ya que la diferencia de niveles entre la calle y el acceso a la finca, supone la construcción de una rampa de acceso, con el consiguiente coste de mantenimiento para el ayuntamiento.

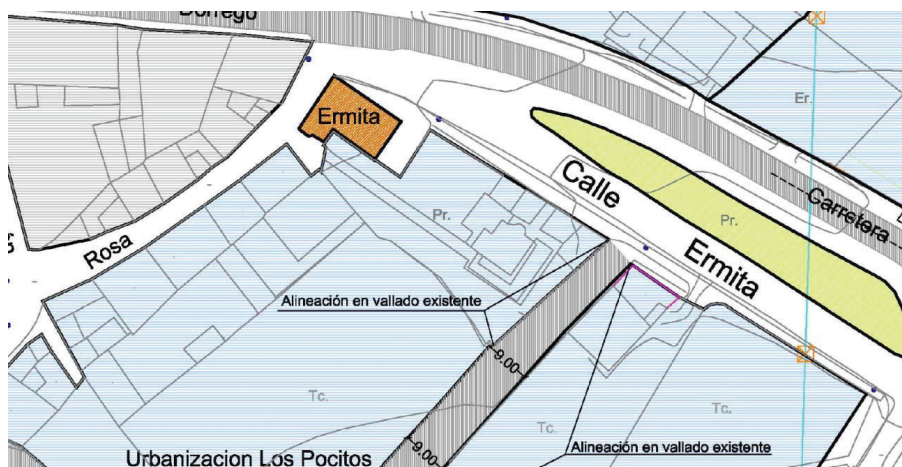
Con esta modificación no se altera el modelo territorial definido en las Normas Urbanísticas actuales

1.2 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN; ESTADO ACTUAL Y ESTADO PROPUESTO

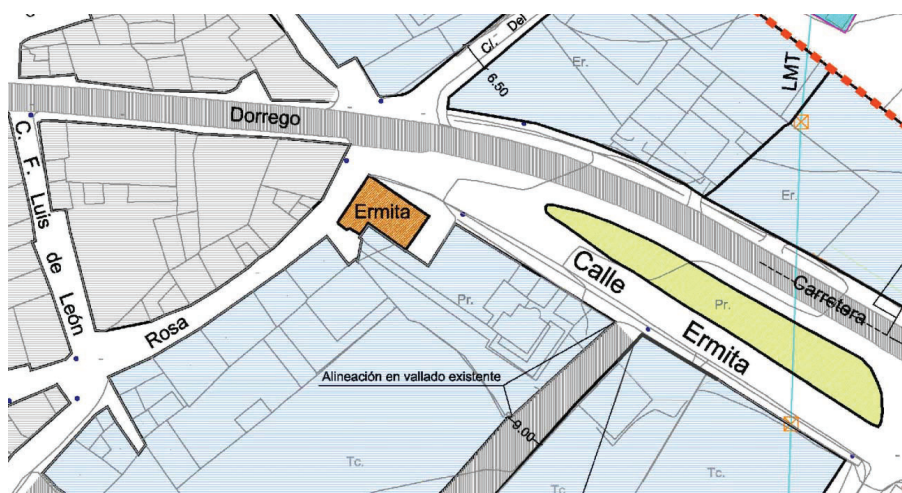
La presente modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Almenara de Tormes , pretende el siguiente objetivo:

Cambiar la alineación de la calle Ermita , para de esta forma ajustarse a la alineación de la manzana contigua.

En los siguientes documentos gráficos puede identificarse el estado actual y el propuesto en la presente modificación.



ESTADO ACTUAL



ESTADO PROPUESTO EN LA PRESENTE MODIFICACIÓN

1.3 Análisis de la influencia de la modificación sobre la ordenación general del municipio.

No se produce afección a los suelos de reserva para Espacios Libres de Uso Público, ni de reserva de viario, ni de equipamiento de infraestructuras.

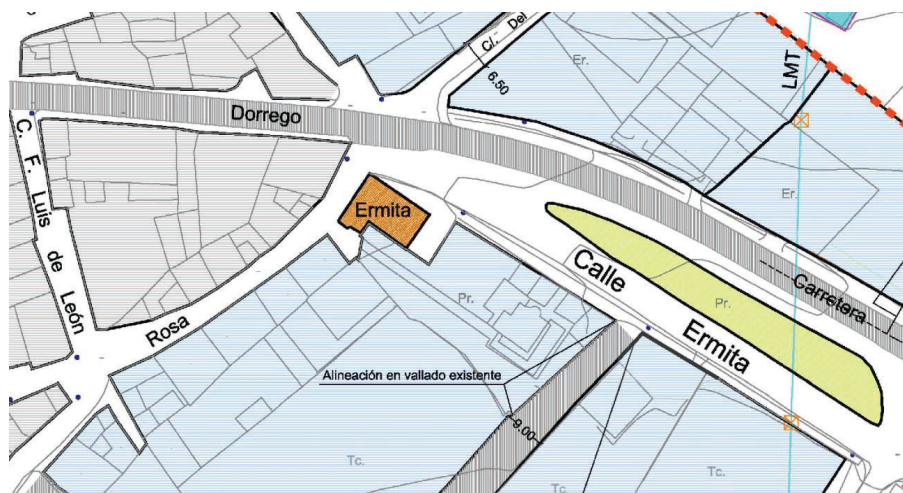
La propuesta de modificación se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 172.

No se efectúa modificación alguna sobre el modelo territorial, ni varía la ordenación general municipal.

1.4 Resumen ejecutivo

Ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente.

Plano de situación, ámbitos donde se suspende el otorgamiento de licencias.



Ámbitos donde se suspende el otorgamiento de licencias.

Se suspenden las licencias urbanísticas en los ámbitos a los que afecta la presente modificación, que corresponde a la parcela urbana a la que hace referencia la presente modificación de las Normas Urbanísticas, excepto para las solicitudes que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones de la presente modificación del planeamiento.

La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial de la aprobación inicial, manteniéndose hasta la entrada en vigor de la presente modificación del planeamiento o durante un año, desde dicha aprobación inicial

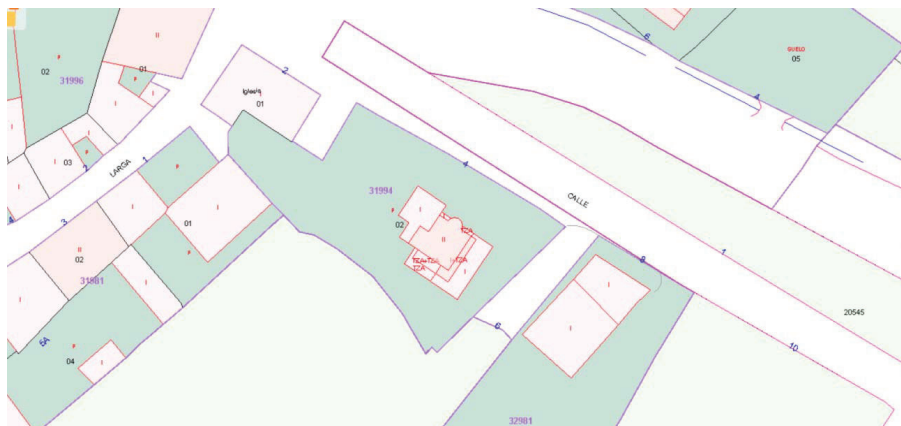
NECESIDAD DE TRÁMITE AMBIENTAL

El presente documento de Modificación de Normas del municipio de Almenara de Tormes, no es objeto de Evaluación Ambiental Estratégica porque no tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente, debido a que la modificación hace referencia a un cambio de alineación de una calle en suelo urbano, y el instrumento general que modifica ha sido sometido a evaluación ambiental.

En la presente modificación no se clasifica suelo urbano o urbanizable.

No se modifica la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico de protección natural.

No se modifican terrenos en Espacios Naturales Protegidos o espacios de la Red Natura 2000.



PLANO DE CATASTRO